XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-14008

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Laticínios Agreste Paraibano Ltda. (fictícia), CNPJ 76.924.125/0001-83, com sede em Campina Grande/PB, vigente de 01/12/2026 a 01/12/2027, com data de retroatividade fixada em 01/10/2022, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1,5 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 18.500,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por Reclamação.

Atividade: laticínio regional — leite, queijo coalho e manteiga. Porte: compra de 210 produtores. Localização: Campina Grande/PB (semiárido nordestino). Perfil: pequeno produtor / agroindústria. Particularidades informadas na proposta: vigilância sanitária e inspeção estadual; seca afeta oferta de leite.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Pessoas Seguradas

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

Cláusula 3ª – Cobertura Básica — Side A

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomadora não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 800 mil, sem participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Side B — Reembolso da Sociedade

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil.

Cláusula 5ª – Side C — Reclamações de Valores Mobiliários

A Cobertura Básica C aplica-se somente a reclamações relativas a valores mobiliários registrados em bolsa brasileira, com sublimite de 20% do Limite Máximo de Garantia, compartilhado com as Coberturas A e B.

Cláusula 6ª – Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/10/2022. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Cláusula 7ª – Prazo Adicional para Apresentação de Reclamações

O prazo adicional será o mínimo previsto na regulamentação vigente, sem prazo adicional opcional.

Cláusula 8ª – Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1,5 milhão, no agregado por período de vigência, nele incluídos Custos de Defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica C.

Cláusula 9ª – Sublimites de Coberturas Adicionais

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 150 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Cláusula 10ª – Restabelecimento do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Cláusula 11ª – Franquia

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

Cláusula 12ª – Despesas de Defesa e o Limite

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia, até montante equivalente a 100% do LMG, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

Cláusula 13ª – Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 60 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

Cláusula 14ª – Nomeação de Patrono

A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

Cláusula 15ª – Multas Civis e Administrativas

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 150 mil. Multas administrativas não estão cobertas.

Cláusula 16ª – Territorialidade

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 17ª – Rescisão do Contrato

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

Cláusula 18ª – Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

Cláusula 19ª – Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações do Segurado e da Tomadora, inclusive contra outros Segurados.

Cláusula 20ª – Prioridade de Pagamentos

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

Cláusula 21ª – Riscos Excluídos

21.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

21.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

21.1.2 Segurado contra Segurado: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

21.1.3 Riscos Ambientais: Excluem-se quaisquer reclamações, Custos de Defesa ou multas decorrentes, direta ou indiretamente, de poluição, contaminação, desmatamento ou dano ambiental de qualquer natureza.

21.1.4 Dados e Sistemas: A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

21.1.5 Fatos Pretéritos: Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da Tomadora tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

21.1.6 Insolvência da Tomadora: Excluem-se reclamações apresentadas após pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO